

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD ABASTECEDORA COMERCIAL AMARENT S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARISELA RUBIO ROSALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR”, Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD HOJAS MAYA S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTATARIO”, Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

- I. Declara “EL PRESTADOR”, por medio de su representante legal:
- a) Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana y su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este instrumento legal. Facultades las cuales no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato, tal y como lo hace constar en la Escritura Pública número 42,731, de fecha 20 de octubre del 2023, pasada ante la fe del licenciado Hernán Gascón Hernández, notario público número 36 de Guadalajara, Jalisco.
 - b) Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
 - c) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio.
 - d) Informo a “EL PRESTATARIO” los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del servicio, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.
- II. Declara “EL PRESTATARIO”, a través de su representante legal:
- a) Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número

66,233 con fecha del 21 de septiembre del año 2009, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público titular número 64 de Guadalajara, Jalisco.

- b) Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave HMA090923AH4 ("H", "M", "A", CERO, NUEVE, CERO, NUEVE, DOS, TRES, "A", "H", CUATRO).
- c) Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Trigo número 1240, de la Colonia Mercado de Abastos, C.P 44530, en Guadalajara, Jalisco.
- d) Contar con la solvencia económica y jurídica para la celebración de este instrumento legal.
- e) Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – CONSENTIMIENTO Y OBEJTO. – "LAS PARTES" manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en la prestación de los servicios descritos a continuación:

"SERVICIOS DE EMPACADO A MANO".

En consecuencia, a esto, se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado el cual se establecerá a continuación.

SEGUNDA. – CONTRAPRESTACIÓN. – Se calculará de acuerdo con los bienes solicitados y entregados, mismo que **"EL PRESTATARIO"** recibirá un comprobante fiscal emitido debidamente amparando los servicios enunciados junto con la cantidad y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

Asimismo, recibirá por concepto de contraprestación, la suma derivada de las facturas que en su momento se emitan, de acuerdo a la vigencia establecida en el presente

contrato, las cuales deberán de ser pagadas en el momento en que tengan conocimiento de dicha información.

TERCERA. – VIGENCIA. – El presente contrato estará vigente por el tiempo correspondiente a 01 año a partir de la fecha del presente contrato.

CUARTA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: “EL PRESTADOR” se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en el presente contrato.
- B) Llevar a cabo la prestación del servicio de manera más profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades de “EL PRESTATARIO”.
- C) No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido en la cotización o anexo respectivo.

“EL PRESTATARIO” se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en este contrato.
- B) Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecidos entre las partes.
- C) Permitir el acceso a “EL PRESTADOR” a las instalaciones, documentos e información, para llevar a cabo el servicio de la mejor manera.

QUINTA. – INFORMACIÓN. – “EL PRESTATARIO”, se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a “EL PRESTADOR” con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento, obligándose “EL PRESTADOR” a no divulgar por cualquier forma o medio la información proporcionada por “EL PRESTATARIO”.

SEXTA. – AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, “EL PRESTADOR” hizo conocimiento a “EL PRESTATARIO” del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales.

SEPTIMA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – En caso de que “EL PRESTADOR” se encuentre imposibilitado para realizar los servicios por caso fortuito

o de fuerza mayor, no se incurrirá en incumplimiento, únicamente **"EL PRESTADOR"** reintegrará a **"EL PRESTATARIO"**.

OCTAVA. – JURISDICCION. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

NOVENA. – NO CESION DE DERECHOS. – Los derechos y obligaciones de este contrato no podrán ser cedidos a terceros, salvo mutuo acuerdo entre las partes, Manifestando lo anterior de forma escrita por ambos contratantes.

DÉCIMA. – CONFIDENCIALIDAD. – **"LAS PARTES"** establecen que los documentos, información de carácter técnico, económico, financiero, datos personales de particulares y comerciales, que cada una de las partes proporcione directa o indirectamente a la otra dentro del marco del presente contrato serán propiedad exclusiva a cada una de las partes, así como los documentos y demás instrumentos derivados de lo establecido en el presente contrato.

En virtud de lo anterior **"LAS PARTES"** se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, los secretos industriales, comerciales, información y/o documentación confidencial que le ha sido y/o le será revelada por la otra directa o indirectamente, o a la que ha tenido acceso y/o tendrá acceso con motivo de los servicios objeto de este contrato.

El incumplimiento de cualquiera de **"LAS PARTES"** a lo establecido en este instrumento dará lugar al pago de los daños y perjuicios que se ocasionen por tal incumplimiento.

Leído que fue este CONTRATO por "LAS PARTES" y debidamente enterados de su contenido, alcances y fuerza legal, lo firman al margen de cada una de sus hojas y al calce de esta última, por duplicado, en Guadalajara, Jalisco, a los 27 días del mes de noviembre del 2023.

"EL PRESTADOR"

"EL PRESTATARIO"

Marisela Rubio

MARISELA RUBIO ROSALES
En representación de
ABASTECEDORA COMERCIAL
AMARENT S.A DE C.V.

Oscar Fernando Padilla Ramirez

OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ
En representación de
HOJAS MAYA S.A DE C.V.

